Beispiel 6: ÖR 10, Examensübungsklausur: Sonderprobleme des Eigentumsschutzes öffentlich-rechtlicher Ansprüche bei staatlicher Verantwortungsübernahme, veröffentlicht 2025

Volltexte zum Nachschlagen. Gefragt wird nur im Formular, diese Datei enthält die vollständigen Texte, aus denen die Belege stammen. Der Wortlaut ist unverändert aus den Dateien der Studie übernommen, umgesetzt ist nur die Formatierung (Überschriften, Hervorhebungen, Listen). Die Zeilennummern der Antwort sind die „Z." im Formular.

Inhalt. 1 Bewertungskriterium, 2 Arbeitsauftrag, 3 Sachverhalt, 4 bewertete Antwort, 5 Musterlösung.

Quelle und Lizenz: Adapted from the BenGER benchmark dataset, ZJS subset, licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Source dataset: https://huggingface.co/datasets/SebastianNagl/benger. Original ZJS provenance: Wiss. Mitarbeiter Moritz Rhades, Kiel, Vertretungsprofessor Dr. Stefan Martini, Frankfurt a.M., Examensübungsklausur: Sonderprobleme des Eigentumsschutzes öffentlich-rechtlicher Ansprüche bei staatlicher Verantwortungsübernahme, ZJS_2025_2_S276. The source record is marked ip_cleared=true. Changes were made to convert the case to the LAB-EU task format.

1 Bewertungskriterium

Gleichheitsrechtliche Eignung

ERFÜLLT, wenn die Antwort bei bejahter Ungleichbehandlung die Anknüpfung an tatsächlich empfangene thalidomidbezogene Drittleistungen für geeignet hält, weil gerade diese Gruppe ohne Anrechnung eine zusätzliche schadensbezogene Zahlung erhielte und die Differenzierung Doppelleistungen sowie Haushaltsbelastungen vermindern kann. Ebenfalls ERFÜLLT ist der folgerichtige Verzicht nach begründeter Verneinung von Ungleichbehandlung oder Nachteil. NICHT ERFÜLLT, wenn bei bejahter Ungleichbehandlung die Eignung ohne Auseinandersetzung mit diesem Zusammenhang verneint wird.

2 Arbeitsauftrag

So steht der Auftrag in der Aufgabe der Studie:

Bearbeiten Sie den Fall gutachterlich. Erstellen Sie eine vollständige Falllösung auf Grundlage des Sachverhalts in documents/sachverhalt.md.

3 Sachverhalt

Sachverhalt

Sachverhalt Zwischen 1958 und 1962 kamen weltweit etwa 10.000 Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft ein thalidomidhaltiges Schlaf- und Beruhigungsmittel (Contergan) des Pharmaunternehmens Blausenken-GmbH (B) eingenommen hatten, mit schweren Fehlbildungen ihrer Gliedmaßen und anderen Körperschäden zur Welt. Im Jahr 1970 verpflichtete sich die B im Wege eines Vergleichs zur Zahlung von 100 Millionen D-Mark an geschädigte Kinder, sofern diese und ihre Eltern auf alle Ansprüche gegen die B verzichteten. Der Vergleich gelangte tatsächlich nie zur Durchführung; die Betroffenen erhielten auf dieser Grundlage keine Zahlungen. 1972 trat das Gesetz über die Errichtung einer Stiftung „Hilfswerk für behinderte Kinder" (StHG) in Kraft. Mit diesem Gesetz wurde eine Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet, die den Zweck hatte, Leistungen an contergangeschädigte Kinder im In- und Ausland zu erbringen. In diese Stiftung wurden anfangs 100 Millionen D-Mark aus Bundesmitteln und 100 Millionen D-Mark von der B eingezahlt. Gleichzeitig erloschen mit dem StHG alle Ansprüche von in Deutschland lebenden Thalidomidgeschädigten einschließlich derjenigen, die am oben genannten Vergleich beteiligt waren; im Ausland lebende Betroffene hatten nach dem Gesetz nur einen Leistungsanspruch, wenn sie zugleich auf ihre Ansprüche gegen B verzichteten. Auf die Entschädigung wurden Zahlungen von anderen „möglicherweise Verantwortlichen" angerechnet. Die Entschädigungszahlungen wurden nicht auf sonstige Sozial- oder Unterhaltsleistungen angerechnet. Die von der B bereitgestellten Mittel wurden mit der Zeit immer mehr von staatlicher Seite bereitgestellten Geldern verdrängt. Nachdem die Mittel infolge regelmäßiger Leistungsauszahlung an die Betroffenen aufgebraucht waren, wurden die Stiftungsmittel seit 1997 vollständig

aus Steuern finanziert. Das Conterganstiftungsgesetz (ContStifG), das 2005 in Kraft trat, löste das StHG ab; die Stiftung wurde in „Conterganstiftung“ umbenannt. Danach stehen geschädigten Personen unter anderem eine einmalige Kapitalentschädigung und eine lebenslange sog. „Conterganrente“ zu. Die Höhe der jeweiligen Leistung richtet sich nach der Schwere des Körperschadens und den dadurch verursachten Körperfunktionsstörungen. 2013 trat das dritte Änderungsgesetz zum ContStifG in Kraft, das laut Gesetzesbegründung den steigenden Bedürfnissen einer alternden Leistungsempfängerschaft gerecht werden sollte. Das maximale Rentenniveau in § 13 ContStifG wurde dadurch auf das 6,3-Fache angehoben sowie ein zusätzlicher Anspruch auf jährliche Leistungen zur Deckung spezifischer Bedarfe geschaffen. Gleichzeitig wurde mit dem dritten Änderungsgesetz auch § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG eingeführt. Dieser sieht vor, dass auf Kapitalentschädigung und Conterganrente nun auch auf Thalidomid-Schäden zielende Zahlungen angerechnet werden müssen, die von anderen, insbesondere von ausländischen Staaten, geleistet werden. Die Anrechnung ist dabei in ihrer Höhe nicht auf den Betrag beschränkt, um den das Rentenniveau angehoben wird. X ist irischer Staatsangehöriger und wegen der Conterganeinnahme seiner Mutter in Irland thalidomidgeschädigt. Er erhält als Leistung von der Conterganstiftung eine monatliche Conterganrente, die seit der Erhöhung mit dem dritten Änderungsgesetz 3.686 Euro beträgt. Außerdem erhält er nach einem irischen Contergan-Entschädigungsprogramm, mit dem der irische Staat beabsichtigt, die deutschen Zahlungen signifikant zu erweitern, eine monatliche Zahlung i.H.v. 1.109 Euro. Mit einem Bescheid aus Juli 2013 rechnete die Conterganstiftung nach § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG die Zahlung des irischen Staates auf die Conterganrente des X an. Das Vorgehen des X gegen den Bescheid vor den Fachgerichten blieb erfolglos. Das BVerwG hat das Revisionsverfahren ausgesetzt und dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Das BVerwG führt in der Vorlagefrage aus, dass es die Norm für verfassungswidrig halte, da durch die Kürzung der Rentenansprüche im Einzelfall der grundrechtlich verbürgte Eigentumsschutz leerzulaufen drohte. Die Leistungsansprüche der Thalidomidgeschädigten beruhten auf ihrem Verzicht auf haftungsrechtliche Entschädigungen gegenüber der B. Spätestens seit Inkrafttreten des ContStifG vertrauten Betroffene außerdem auf den Erhalt von Sozialleistungen – immerhin habe der Staat die Haftungsverantwortung übernommen, als die privatrechtlichen Ansprüche der Betroffenen erloschen. Die Regelung des § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG sei zumindest unverhältnismäßig. Der Vermeidung von Doppelleistungen diene die Vorschrift nicht. Zwischen dem Haftungshintergrund der deutschen Regelung und ausländischen Leistungen sozialer Funktion sei außerdem zu differenzieren. Insoweit werden entsprechende ausländische Rentenzahlungen entwertet. Einer verfassungskonformen Auslegung in dem Sinne, dass nur Zahlungen von der Anrechnungsregelung erfasst seien, die eine zivilrechtliche Haftung ersetzen, sei die Vorschrift angesichts des explizit weit gefassten Wortlauts nicht zugänglich. Ob im Ausland lebende Anspruchsberechtigte durch Leistungen Dritter tatsächlich bessergestellt wären, könne erst ein Gesamtvergleich aller (Sozial-)Leistungen im In- und Ausland zeigen. Da dieser im Gesetzgebungsverfahren nicht durchgeführt wurde, entbehren die Annahmen einer Besserstellung der Anspruchsberechtigung durch Doppelleistung einer tragfähigen Tatsachengrundlage. Während der mündlichen Verhandlung argumentieren Bevollmächtigte der Conterganstiftung, dass das BVerfG schon gar nicht der richtige Ansprechpartner sei, sondern der EuGH mit dem Verfahren befasst werden müsse – immerhin habe der Sachverhalt eine grenzüberschreitende Dimension. Substanziell würden Ansprüche aus dem ContStifG von vornherein nicht dem Eigentumsschutz des GG unterfallen. Zum einen hätten die Geschädigten einen Anspruch lediglich aufgrund der Bereitstellung entsprechender Mittel durch den Staat – es handele sich also lediglich um soziale Fürsorge. Selbst wenn man den freiwilligen Verzicht der Geschädigten bei einer entsprechenden Bewertung berücksichtige, müsse auch Beachtung finden, dass die B eine immer geringere Rolle bei der Finanzierung gespielt habe. Wenn überhaupt, dann sei ein Anspruch nur in gekürzter Form schutzwürdig, da nach § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG von vornherein eine Anspruchskürzung für Betroffene im Einzelfall vorgesehen sei. Das dritte Änderungsgesetz zum ContStifG habe gleichzeitig eine Erhöhung der Rentenansprüche und eine Anspruchskürzung vorgesehen. Der Gesetzgeber habe ersichtlich eine einheitliche Regulierung von Rentengewährung und Rentenkürzung beabsichtigt. Unabhängig davon müsse berücksichtigt werden, dass die Kürzung nur besondere Einzelfälle erfasse und darüber hinaus in jedem Falle der Vermeidung ungerechtfertigter Doppelleistungen diene. Außerdem sei das BVerfG auf die den Eigentumsschutz betreffende Vorlagefrage beschränkt und dürfe die unterschiedliche Behandlung derjenigen Anspruchsberechtigten, die Leistungen Dritter, vor allem ausländischer Staaten, empfangen, nicht einer verfassungsrechtlichen Prüfung unterziehen. Fallfrage Hat die Vorlage Aussicht auf Erfolg? Bearbeitungsvermerk Gehen Sie auf alle aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen ein. Sozialrechtliche Besonderheiten sind nicht in die Prüfung einzubeziehen und werden nicht vorausgesetzt. Über die hier genannten Normen hinaus sind keine unionssekundärrechtlichen oder völkerrechtlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Relevante Vorschriften § 12 ContStifG (1) Leistungen wegen Fehlbildungen, die mit der Einnahme der thalidomidhaltigen Präparate der Blausenken-GmbH durch die Mutter während der Schwangerschaft in Verbindung gebracht werden können, werden an die Leistungsberechtigten gewährt, die bei Inkrafttreten des Errichtungsgesetzes lebten. […] § 13 ContStifG (1) Den in § 12 genannten leistungsberechtigten Personen stehen als Leistungen zu: 1. eine einmalige Kapitalentschädigung, 2. eine lebenslängliche Conterganrente […] 3. jährliche Leis-

tungen zur Deckung spezifischer Bedarfe […] Die jährlichen Leistungen zur Deckung spezifischer Bedarfe […] und die jährlichen Sonderzahlungen werden nur geleistet, soweit dafür Mittel […] im Stiftungsvermögen vorhanden sind. […] (2) Die Höhe der in Absatz 1 genannten Leistungen richtet sich nach der Schwere des Körperschadens und der hierdurch hervorgerufenen Körperfunktionsstörungen […] (5) Die Ansprüche auf die in Absatz 1 genannten Leistungen können nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden. […] § 15 ContStifG (1) Haben die leistungsberechtigte Person oder ihre gesetzlichen Vertreter ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes, so erhalten sie Leistungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes nur dann, wenn sie vorher schriftlich erklären, dass sie auf die Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen die Blausenken-GmbH, deren Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und Angestellte, die auf die Einnahme thalidomidhaltiger Präparate zurückgeführt werden, unwiderruflich verzichten. (2) Auf Leistungen nach diesem Gesetz werden Zahlungen angerechnet, die wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate bereits von anderen möglicherweise Verantwortlichen geleistet worden sind. Auf die Kapitalentschädigung und die Conterganrente werden Zahlungen angerechnet, die wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate von anderen, insbesondere von ausländischen Staaten, geleistet werden. Artikel 1 Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EWG v. 25.7.1985 (Abl. EG L 210 v. 7.8.1985) Der Hersteller eines Produkts haftet für den Schaden, der durch einen Fehler dieses Produkts verursacht worden ist. […] Artikel 17 Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EWG Diese Richtlinie ist nicht auf Produkte anwendbar, die in den Verkehr gebracht wurden, bevor die [Umsetzungs-]Vorschriften in Kraft getreten sind. [spätestens drei Jahre nach Bekanntgabe, Art. 19 Abs. 1] […]

4 Bewertete Antwort

Antwort eines der KI-Systeme der Studie. Links die Zeilennummer in der Antwortdatei, Leerzeilen sind mitgezählt, aber nicht gedruckt.

Falllösung

Die Vorlage hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. Gegenstand ist die Frage, ob § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG mit dem Grundgesetz vereinbar ist.

A. Zulässigkeit der Vorlage

Als Verfahren kommt die konkrete Normenkontrolle nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG, §§ 80 ff. BVerfGG in Betracht.

I. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts und Verhältnis zum EuGH

Nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG entscheidet das Bundesverfassungsgericht, wenn ein Gericht ein entscheidungserhebliches nachkonstitutionelles Gesetz für verfassungswidrig hält. Das BVerwG ist ein vorlageberechtigtes Gericht. § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG ist als förmliches Bundesgesetz ein tauglicher Vorlagegegenstand.

Die grenzüberschreitende Dimension des Falles verdrängt die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts nicht. Der EuGH entscheidet nach Art. 267 AEUV über die Auslegung und Gültigkeit von Unionsrecht, nicht hingegen allgemein über die Vereinbarkeit eines deutschen Gesetzes mit dem Grundgesetz. Eine unionsrechtliche Vorlagepflicht könnte neben die Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG treten, wenn eine entscheidungserhebliche unionsrechtliche Frage bestünde. Sie beseitigte aber weder die Verfassungsbindung des BVerwG noch die Verwerfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts.

Eine solche vorrangige unionsrechtliche Frage ist hier zudem nicht ersichtlich. Die Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EWG gilt gemäß ihrem Art. 17 nicht für Produkte, die vor Inkrafttreten der innerstaatlichen Umsetzungsvorschriften in den Verkehr gebracht wurden. Die schädigenden Präparate wurden zwischen 1958 und 1962 eingenommen und damit lange vor Ablauf der Umsetzungsfrist in Verkehr gebracht. Das ContStifG setzt bei der Gewährung und Anrechnung der Stiftungsleistungen auch sonst kein hier genanntes Unionssekundärrecht um. Allein die irische Staatsangehörigkeit des X, sein Aufenthalt in Irland und der Bezug einer irischen Leistung schaffen keinen unionsrechtlich vollständig determinierten Regelungsbereich. Der Fall kann deshalb am Grundgesetz gemessen werden. Der Einwand, allein der EuGH sei zuständig, greift nicht durch.

II. Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit

Das vorlegende Gericht muss die Norm nicht nur für zweifelhaft, sondern für verfassungswidrig halten. Das BVerwG hat ausgeführt, dass § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG den durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Rentenanspruch unverhältnismäßig verkürze. Damit hat es seine Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit hinreichend zum Ausdruck gebracht.

III. Entscheidungserheblichkeit

Die Gültigkeit der Norm muss für die Entscheidung des Ausgangsverfahrens erheblich sein. Bei Gültigkeit des § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG ist die monatliche irische Zahlung von 1.109 Euro, weil sie wegen der Einnahme des thalidomidhaltigen Präparats von einem ausländischen Staat erbracht wird, auf die Conterganrente anzurechnen. Der angegriffene Bescheid wäre insoweit rechtmäßig. Wäre die Vorschrift nichtig oder unanwendbar, fehlte dem Bescheid die gesetzliche Grundlage und X hätte Anspruch auf die ungekürzte Rente. Das BVerwG müsste somit je nach Gültigkeit der Norm unterschiedlich entscheiden.

IV. Begründung der Vorlage

Nach § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG muss das vorlegende Gericht darlegen, inwiefern seine Entscheidung von der Gültigkeit der Vorschrift abhängt und mit welcher übergeordneten Norm diese unvereinbar sein soll. Die Vorlage schildert die Normgeschichte, den haftungsrechtlichen Hintergrund, die Bedeutung der Ansprüche, die belastende Wirkung der Anrechnung und die Gründe, aus denen sie nach Auffassung des BVerwG unverhältnismäßig ist. Sie befasst sich außerdem mit einer verfassungskonformen Auslegung und lehnt diese wegen Wortlaut und gesetzgeberischem Regelungskonzept ab. Damit ist die Vorlage hinreichend begründet.

Die Vorlage ist zulässig.

B. Begründetheit der Vorlage

33 Die Vorlage ist begründet, wenn § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG formell oder materiell gegen das Grundgesetz verstößt. Anhaltspunkte für einen formellen Verfassungsverstoß bestehen nicht. In materieller Hinsicht kommen insbesondere Art. 14 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG in Betracht.

35 Das Bundesverfassungsgericht ist dabei nicht auf den vom BVerwG in den Vordergrund gerückten Art. 14 Abs. 1 GG beschränkt. Gegenstand der konkreten Normenkontrolle ist die objektive Vereinbarkeit der vorgelegten Norm mit dem Grundgesetz. Ist die Vorlage zulässig, kann und muss das Bundesverfassungsgericht die Norm unter allen in Betracht kommenden verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten prüfen. Die anderslautende Auffassung der Stiftungsbevollmächtigten trifft daher nicht zu.

37 **I. Eigentumsgarantie, Art. 14 Abs. 1 GG**

39 **1. Schutzbereich**

41 Art. 14 Abs. 1 GG ist ein Jedermann-Grundrecht. X kann sich daher ungeachtet seiner irischen Staatsangehörigkeit darauf berufen.

43 Eigentum sind alle vom Gesetzgeber gewährten konkreten vermögenswerten Rechtspositionen, die dem Berechtigten zur privaten Nutzung und eigenen Verfügung zugeordnet sind. Öffentlich-rechtliche Ansprüche genießen Eigentumsschutz, wenn sie eine Rechtsstellung begründen, die derjenigen eines Eigentümers entspricht. Bei sozialrechtlichen Positionen sprechen namentlich ihre privatnützige Zuordnung, ihre Bedeutung für die Existenzsicherung und eine nicht unerhebliche Eigenleistung des Berechtigten für den Schutz. Nicht jede aus allgemeinen Steuermitteln finanzierte Fürsorgeleistung ist dagegen Eigentum.

45 X besitzt nach §§ 12, 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ContStifG einen individuellen, gesetzlich gebundenen Anspruch auf eine lebenslange Conterganrente. Deren Höhe richtet sich gemäß § 13 Abs. 2 ContStifG nach der Schwere seines Körperschadens und den dadurch hervorgerufenen Funktionsstörungen. Die Rente steht ihm privatnützig zu und ist angesichts der lebenslangen schweren Gesundheitsschäden von erheblicher wirtschaftlicher und existenzieller Bedeutung. Dass der Anspruch nach § 13 Abs. 5 ContStifG nicht übertragbar, verpfändbar oder pfändbar ist, nimmt ihm nicht die privatnützige Zuordnung. Solche Verfügungsbeschränkungen dienen vielmehr dem Erhalt der Leistung für den Geschädigten.

47 Der Anspruch erschöpft sich auch nicht in einer frei widerruflichen, allein auf staatlicher Fürsorge beruhenden Begünstigung. Die Stiftungslösung trat an die Stelle der haftungsrechtlichen Auseinandersetzung mit B. Für in Deutschland lebende Geschädigte ließ das StHG bestehende Ansprüche erlöschen. Im Ausland lebende Betroffene erhalten gemäß § 15 Abs. 1 ContStifG Leistungen nur, wenn sie unwiderruflich auf mögliche Ansprüche gegen B und die dort genannten Personen verzichten. X musste für seine Leistungsberechtigung daher eine eigene vermögenswerte Rechtsposition aufgeben. Ob die aufgegebenen Haftungsansprüche im Einzelfall sicher durchsetzbar gewesen wären, ist für diese Einordnung nicht entscheidend. Der Gesetzgeber selbst hat den Anspruchsverzicht zur Voraussetzung der Stiftungsleistung gemacht und damit den Austauschzusammenhang normativ anerkannt. Die Conterganrente hat folglich jedenfalls auch Surrogat- und Ausgleichsfunktion.

49 Dass die ursprünglichen Mittel der B später aufgebraucht und die Leistungen seit 1997 vollständig aus Steuern finanziert wurden, ändert den Rechtsgrund und die Zuordnung des einmal begründeten gesetzlichen Anspruchs nicht. Die Finanzierungsquelle allein entscheidet nicht über den Eigentumsschutz. Ebenso wenig macht die soziale Zwecksetzung die zugleich kompensatorische Position zu bloßer Fürsorge.

51 Der Anspruch des X auf Conterganrente fällt somit grundsätzlich in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG.

53 **2. Eingriff**

55 § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG ordnet an, dass gerade auf Kapitalentschädigung und Conterganrente Zahlungen angerechnet werden, die wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate von anderen, insbesondere ausländischen Staaten, geleistet werden. Bei X vermindert die Vorschrift den monatlichen Auszahlungsanspruch um 1.109 Euro. Sie gestaltet damit generell und abstrakt Inhalt und Umfang des gesetzlichen Rentenanspruchs. Es handelt sich um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, nicht um eine Enteignung: Die Regelung dient nicht der Beschaffung eines konkreten Rechtsguts zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, sondern bestimmt die Grenzen einer Vielzahl von Leistungsansprüchen.

57 Der Einwand, die erhöhte Rente sei von vornherein nur in anrechenbarer Form entstanden, beseitigt die eigentumsrechtliche Prüfung nicht vollständig. Zwar wurden Rentenerhöhung und Anrechnungsvorschrift durch dasselbe Änderungsgesetz eingeführt. Soweit allein der neu geschaffene Erhöhungsbetrag betroffen ist, durfte der Gesetzgeber die neu gewährte Begünstigung grundsätzlich zugleich begrenzen; insoweit konnte kein schutzwürdiges Vertrauen auf einen zuvor nie bestehenden ungekürzten Mehrbetrag entstehen. § 15

Abs. 2 Satz 2 ContStifG ist jedoch nicht auf den Erhöhungsbetrag beschränkt. Er rechnet Drittleistungen auf die Kapitalentschädigung und die gesamte Conterganrente an und kann daher auch den bereits vor 2013 begründeten Anspruchsbestand mindern oder im Extremfall aufzehren. § 13 begründet zudem zunächst den nach Schadensschwere bemessenen Rentenanspruch, während § 15 Abs. 2 Satz 2 dessen Auszahlung aufgrund eines zusätzlichen Umstands verkürzt. Die bloße Gleichzeitigkeit beider Änderungen entzieht diese Kürzung nicht der Bindung an Art. 14 Abs. 1 GG.

59 **3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung**

61 Eine Inhalts- und Schrankenbestimmung muss durch einen legitimen Gemeinwohlzweck getragen und verhältnismäßig sein. Dabei sind die Bestandsgarantie und das Vertrauen der Berechtigten mit der Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers und der Sozialbindung der Position in einen gerechten Ausgleich zu bringen. Dem Gesetzgeber steht bei der Ordnung steuerfinanzierter Massenleistungen zwar ein weiter Spielraum zu. Dieser ist hier aber durch die kompensatorische Grundlage, die lebenslange Zweckbindung und das Gewicht der körperlichen Schäden begrenzt.

63 Als Zweck der Anrechnung kommt in erster Linie in Betracht, ungerechtfertigte Doppelleistungen wegen desselben Schadens und damit eine Überkompensation einzelner Geschädigter zu vermeiden. Auch die gleichmäßige Verwendung öffentlicher Mittel ist ein legitimes Gemeinwohlanliegen.

65 Soweit eine Drittleistung denselben konkreten Ausfall oder denselben Bedarf wie die deutsche Leistung deckt, kann ihre Anrechnung zur Vermeidung einer doppelten Kompensation beitragen. § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG stellt jedoch allein darauf ab, dass die Zahlung „wegen“ der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate erbracht wird. Anders als § 15 Abs. 2 Satz 1 verlangt Satz 2 gerade nicht, dass der Leistende möglicherweise verantwortlich ist. Er erfasst deshalb auch eigenständige ausländische Sozial- oder Unterstützungsleistungen, die nach ihrem Zweck die deutsche Entschädigung ergänzen und besondere Lebensverhältnisse im Aufenthaltsstaat ausgleichen sollen. Die irische Leistung verfolgt nach dem Sachverhalt ausdrücklich das Ziel, die deutschen Zahlungen signifikant zu erweitern.

67 Die Anrechnung ist darüber hinaus weder auf den 2013 neu gewährten Erhöhungsbetrag noch auf eine festgestellte Überkompensation begrenzt. Sie setzt keinen Vergleich von Leistungszweck, ausländischem Sicherungsniveau, behinderungsbedingtem Bedarf oder gesamter sozialer Lage voraus. Damit kann sie den älteren, durch Verzicht und Kompensationsfunktion besonders geschützten Anspruchsbestand mindern und den Zweck des ausländischen Programms vollständig vereiteln. Dass nur eine kleine Zahl von Sonderfällen betroffen sein mag, vermindert nicht das Gewicht des Eingriffs für die jeweils Betroffenen.

69 Ein milderes und zielgenaueres Mittel wäre eine Anrechnung nur zweckidentischer Entschädigungen oder nur des Betrags, der nach einer typisierenden, aber tragfähig ermittelten Betrachtung tatsächlich zu einer Überkompensation führt. Jedenfalls könnte die Anrechnung auf den mit dem dritten Änderungsgesetz gewährten Mehrbetrag begrenzt werden, wenn nur verhindert werden soll, dass ausländisch Begünstigte gerade aus der Erhöhung einen sachlich nicht gerechtfertigten Zusatzvorteil ziehen. Solche Differenzierungen mögen Verwaltungsaufwand verursachen, sind bei einer lebenslangen, erheblichen Leistung und einem überschaubaren Kreis ausländischer Programme aber nicht von vornherein unzumutbar.

71 Vor allem fehlt ein angemessener Ausgleich zwischen Gemeinwohlzweck und Bestandsschutz. Der Gesetzgeber durfte nicht ohne tragfähige Feststellung einer doppelten Bedarfsdeckung jede ausländische, nur kausal an die Thalidomidschädigung anknüpfende Zahlung vollständig abschöpfen. Eine bloß vermutete Besserstellung genügt angesichts der Schwere der Beeinträchtigung und des haftungsersetzenden Hintergrunds nicht. Die pauschale und der Höhe nach unbegrenzte Anrechnung belastet den geschützten Anspruch daher übermäßig.

73 § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG ist folglich, soweit er ohne Rücksicht auf Zweckgleichheit und tatsächliche Überkompensation in den eigentumsrechtlich geschützten Rentenbestand eingreift, nicht mit Art. 14 Abs. 1 GG vereinbar. Selbst wenn man wegen der gleichzeitigen Rentenerhöhung bei X eine Verletzung seines vor 2013 vorhandenen Bestands im konkreten wirtschaftlichen Ergebnis verneinen wollte, wäre die Norm jedenfalls an Art. 3 Abs. 1 GG zu messen.

75 **II. Allgemeiner Gleichheitssatz, Art. 3 Abs. 1 GG**

77 **1. Ungleichbehandlung**

79 § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG behandelt Leistungsberechtigte, die eine weitere, wegen der Thalidomideinnahme gewährte Zahlung erhalten, ungünstiger als im Übrigen vergleichbare Leistungsberechtigte ohne eine solche Zahlung. Erstere erhalten ihre nach Art und Schwere des Schadens gemäß § 13 Abs. 2 ContStifG bemessene Kapitalentschädigung oder Rente nur gekürzt, obwohl ihre thalidomidbedingten Körperschäden gleich schwer sein können.

81 Die Vorschrift unterscheidet ihrem Wortlaut nach zwar nicht unmittelbar nach Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz. Da sie ausdrücklich Zahlungen ausländischer Staaten erfasst und solche Leistungen typischerweise an einen dortigen Bezug anknüpfen, trifft sie aber vor allem im Ausland lebende Berechtigte. Die rechtliche Ungleichbehandlung knüpft unmittelbar an den Bezug der Drittleistung an.

83 **2. Rechtfertigungsmaßstab**

85 Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches seiner Eigenart entsprechend verschieden zu behandeln. Die Anforderungen reichen vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Je weniger der Betroffene das Differenzierungsmerkmal beeinflussen kann und je stärker die Ungleichbehandlung grundrechtlich geschützte Positionen berührt, desto gewichtiger müssen die Rechtfertigungsgründe sein.

87 Hier vermindert die Differenzierung einen auf Dauer gewährten, von Art. 14 Abs. 1 GG jedenfalls grundsätzlich geschützten Anspruch und betrifft den Ausgleich schwerster, nicht beeinflussbarer Gesundheitsschäden. Deshalb genügt nicht irgendein sachlicher Grund; die Ungleichbehandlung muss verhältnismäßig sein.

89 **3. Keine hinreichende Rechtfertigung**

91 Die Vermeidung einer ungerechtfertigten Doppelversorgung ist auch gleichheitsrechtlich ein legitimer Zweck. Personen, deren identischer Schaden bereits anderweitig vollständig ausgeglichen wird, können grundsätzlich anders behandelt werden als Personen ohne einen solchen Ausgleich.

93 Das gewählte Differenzierungsmerkmal bildet diesen Grund jedoch nicht hinreichend ab. Aus dem bloßen Bezug irgendeiner wegen der Thalidomideinnahme gewährten Zahlung folgt weder Zweckidentität noch eine wirtschaftliche Besserstellung. Haftungsersetzende Entschädigung, abstrakter Ausgleich immaterieller oder körperlicher Nachteile, Sozialleistung zur Deckung konkreter Bedarfe und freiwillige Ergänzungsleistung können unterschiedliche Funktionen erfüllen. Zudem unterscheiden sich Lebenshaltungskosten und das übrige System staatlicher Unterstützung zwischen den Staaten. Ob zwei Geschädigte insgesamt gleich oder unterschiedlich versorgt sind, lässt sich deshalb erst aufgrund eines zumindest typisierenden Gesamtvergleichs beurteilen.

95 Gerade bei X soll die irische Zahlung die deutsche Conterganrente signifikant erweitern. Ihre vollständige Anrechnung nimmt ihr diesen Ergänzungszweck und stellt X wirtschaftlich so, als existierte das irische Programm nicht. Zugleich bleiben sonstige Sozial- und Unterhaltsleistungen nach dem gesetzlichen Regelungskonzept anrechnungsfrei. Warum ausgerechnet eine ausländische ergänzende Leistung allein wegen ihres Zusammenhangs mit Thalidomid ohne Prüfung ihrer Funktion abgeschöpft werden darf, ist nicht ersichtlich.

97 Der Gesetzgeber darf bei Massenerscheinungen typisieren und generalisieren. Seine Typisierung muss sich aber auf realitätsgerechte Annahmen stützen; atypische Härten dürfen nur in begrenzter Zahl und Intensität auftreten. Nach dem Sachverhalt wurde im Gesetzgebungsverfahren kein Gesamtvergleich der in- und ausländischen Leistungen vorgenommen. Die Annahme, Empfänger ausländischer Zahlungen seien ungerechtfertigt doppelt begünstigt, besitzt daher keine tragfähige Tatsachengrundlage. Die Reichweite der Vorschrift ist auch nicht durch eine Härtefallregelung, eine Zweckidentitätsprüfung oder eine Begrenzung auf den Erhöhungsbetrag korrigiert.

99 Die pauschale Anrechnung ist damit jedenfalls unangemessen. Das fiskalische Interesse und die abstrakte Vermeidung von Doppelzahlungen wiegen nicht schwer genug, um eine vollständige Kürzung auch dann zu tragen, wenn die ausländische Leistung einen anderen oder ausdrücklich ergänzenden Zweck verfolgt und eine Überversorgung gar nicht festgestellt ist. § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG verletzt Art. 3 Abs. 1 GG.

101 **III. Keine verfassungskonforme Auslegung**

103 Die Verfassungswidrigkeit könnte entfallen, wenn § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG verfassungskonform dahin ausgelegt werden könnte, dass nur haftungsersetzende oder zweckidentische Leistungen angerechnet werden. Eine solche Auslegung findet jedoch ihre Grenze in Wortlaut und erkennbarem Willen des Gesetzgebers.

105 § 15 Abs. 2 Satz 1 ContStifG erfasst Zahlungen „von anderen möglicherweise Verantwortlichen“. Satz 2 spricht demgegenüber bewusst weiter von Zahlungen „von anderen, insbesondere von ausländischen Staaten“. Würde man auch in Satz 2 eine mögliche haftungsrechtliche Verantwortlichkeit verlangen, wäre die gesetzgeberische Erweiterung weitgehend bedeutungslos. Ebenso enthält der Wortlaut weder eine Zweckidentitäts- noch eine Überkompensationsgrenze. Die Norm lässt sich daher nicht gegen ihr erkennbares Konzept auf verfassungsrechtlich unbedenkliche Fälle reduzieren. Die gebotene Neuregelung obliegt dem Gesetzgeber.

C. Ergebnis

109 Die konkrete Normenkontrolle ist zulässig. Das Bundesverfassungsgericht ist trotz des Auslandsbezugs zuständig; eine ausschließliche Zuständigkeit des EuGH besteht nicht. Es ist bei seiner Prüfung auch nicht auf Art. 14 Abs. 1 GG beschränkt.

111 Die lebenslange Conterganrente ist wegen ihrer individuellen Zuordnung, ihrer Ausgleichs- und Surrogatfunktion sowie des für Auslandsberechtigte geforderten Anspruchsverzichts grundsätzlich Eigentum im Sinne des Art. 14 Abs. 1 GG. Die unbegrenzte Anrechnung auch zweckverschiedener ausländischer Leistungen ist als Inhalts- und Schrankenbestimmung unverhältnismäßig, soweit sie den geschützten Rentenbestand erfasst. Jedenfalls verstößt § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG gegen Art. 3 Abs. 1 GG, weil die pauschale Schlechterstellung von Empfängern ausländischer Leistungen ohne tragfähige Feststellung einer zweckgleichen Doppelversorgung nicht gerechtfertigt ist. Eine verfassungskonforme Auslegung scheidet aus.

113 Die Vorlage hat daher Aussicht auf Erfolg. § 15 Abs. 2 Satz 2 ContStifG ist mit dem Grundgesetz unvereinbar; die Ausgestaltung einer zweck- und belastungsgerechten Anrechnungsregelung ist Sache des Gesetzgebers.

5 Musterlösung

Musterlösung

Die Vorlage hat Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist.

A. Zulässigkeit

Die Vorlage muss die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllen.

I. Zuständigkeit des BVerfG

Das Bundesverfassungsgericht ist gem. Art. 100 Abs. 1 GG, §§ 13 Nr. 11, 80 Abs. 1 BVerfGG für die Entscheidung über Vorlagen zur konkreten Normenkontrolle zuständig.

II. Vorlageberechtigung

Gem. Art. 100 Abs. 1 GG, § 80 Abs. 1 BVerfGG sind Gerichte vorlageberechtigt. Gerichte sind Spruchkörper, die sachlich unabhängig, in einem formell gültigen Gesetz mit den Aufgaben eines Gerichts betraut und als Gericht bezeichnet sind. Diese Voraussetzungen erfüllen alle Fachgerichte von Bund und Ländern und damit auch das Bundesverwaltungsgericht (siehe auch Art. 95, 97 GG, §§ 1, 10 VwGO).

III. Vorlagegegenstand

Zum Gegenstand konkreter Normenkontrolle können Gerichte gem. Art. 100 Abs. 1 GG ein „Gesetz“ machen. Dieser Rechtsbegriff erfasst lediglich durch ein formelles Gesetzgebungsverfahren erlassene, nachkonstitutionelle Gesetze. Der vom BVerwG vorgelegte § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG ist durch ein nachkonstitutionelles, (bundes)parlamentarisch beschlossenes und in Kraft getretenes Änderungsgesetz zustande gekommen und damit ein „Gesetz“ i.S.v. Art. 100 Abs. 1 GG, d.h. ein tauglicher Vorlagegegenstand.

IV. Vorlagegrund

Die Vorlage des BVerwG muss von einem zulässigen Vorlagegrund gestützt sein – § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG muss vom BVerwG für verfassungswidrig gehalten werden und entscheidungserheblich sein, Art. 100 Abs. 1 GG.

1. Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit

Gem. Art. 100 Abs. 1 S. 1 GG muss das vorlegende Gericht das vorgelegte Gesetz „für verfassungswidrig“ halten, d.h. es muss von der Verfassungswidrigkeit des Vorlagegegenstandes überzeugt sein. Bloße Zweifel genügen nicht. Die vorgelegte Rechtsnorm darf daher auch keiner (naheliegenden) verfassungskonformen Auslegung zugänglich sein. Das BVerwG (selbst) hält § 15 Abs. 2 S. 2 ConStifG für verfassungswidrig und hat auch eine verfassungskonforme Auslegung zumindest in Betracht gezogen und ernsthaft geprüft. Es ist somit hinreichend von der Verfassungswidrigkeit der vorgelegten Rechtsnorm überzeugt.

2. Entscheidungserheblichkeit

Die vorgelegte Rechtsnorm muss entscheidungserheblich sein, d.h. ein „Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt“ (siehe Art. 100 Abs. 1 GG). Es ist danach zu fragen, ob sich die (hypothetische) Ungültigkeit des Gesetzes auf das (hypothetische) Ergebnis auswirkt. X ist Berechtigter i.S.v. § 12 Abs. 1 ContStifG und der irischen Entschädigungsregelung – die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG liegen für ihn mithin vor, sodass bei angenommener Verfassungswidrigkeit der Norm die Revision erfolgreich wäre: X hätte Anspruch auf die volle Conterganrente. Es kommt also auf die Gültigkeit des § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG bei der Entscheidung des BVerwG an; die vorgelegte Rechtsnorm ist entscheidungserheblich.

V. Form

Die Vorlage muss schriftlich erfolgen und mit hinreichend eingehender Begründung versehen sein (§ 23 Abs. 1 S. 1, 2 BVerfGG i.V.m. § 80 Abs. 2 S. 1 BVerfGG, zur Entscheidungserheblichkeit und zur Vereinbarkeit mit übergeordneter Rechtsnorm). Von einer Begründung zur Entscheidungserheblichkeit von § 15 Abs. 2 S. Die Begründungsanforderungen zum Verstoß mit höherrangigem Recht sind erfüllt, soweit das Vorlagegericht einen Verfassungsverstoß belegt. Dem hat das BVerwG hier mit Blick auf Verstoß der vorgelegten Vorschrift mit Art. 14 Abs. 1 GG Genüge getan. Zwar schränkt das BVerfG ein, dass Normen nur insofern der Kontrolle an Grundrechten unterzogen werden, „als die Beteiligten des Ausgangsverfahrens hiervon betroffen sind und eine Grundrechtsverletzung in Betracht kommt“. Gleichwohl ist das BVerfG bei der Prüfung des § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG nicht an die Beschränkung des Entscheidungsmaßstabs durch das Vorlagegericht gebunden. Das BVerfG prüft die vorgelegte Norm, sofern die Vorlage zulässig ist, unter

allen in Betracht kommenden verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Dafür spricht bereits die objektive Natur des Normenkontrollverfahrens. Demnach erfüllt die Vorlage die Begründungsanforderungen für einen Verfassungsverstoß mit Art. 14 Abs. 1 GG; zugleich ist das BVerfG befugt, darüber hinaus einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG (und ggf. andere Verfassungsnormen) zu prüfen. X kann sowohl von Art. 14 Abs. 1 GG als auch von Art. 3 Abs. 1 GG betroffen sein.

Hinweis: Diese ausdrücklich im Sachverhalt aufgeworfene Rechtsfrage kann auch unter dem vorgezogenen Punkt des Entscheidungsmaßstabs zu Beginn der Begründetheit oder als Vorfrage der gleichheitsrechtlichen Prüfung angesprochen werden.

VI. Vorrangigkeit eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 AEUV?

Das Normenkontrollverfahren gem. Art. 100 Abs. 1 GG könnte aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts verdrängt werden, wenn ein Vorrang des Vorabentscheidungsverfahrens gem. Art. 267 AEUV besteht bzw. die rechtliche Frage durch keine Spielräume belassendes Unionsrecht determiniert ist. Beides kann freilich dahinstehen, wenn ohnehin schon keine klärungsbedürftige unionsrechtliche Frage vorliegt. In Betracht käme, eine Grundfreiheit in den Mittelpunkt der Überlegung zu stellen und ausgehend von ihrer Betroffenheit eine Diskriminierung anhand der Staatsangehörigkeit zu prüfen. Allerdings ist keine unionsrechtliche Grundfreiheit ersichtlich, die durch das ContStifG im Allgemeinen und § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG im Besonderen beeinträchtigt werden könnte: Selbst wenn man die grenzüberschreitende Nutzung des Medikaments oder den grenzüberschreitenden Zahlungsempfang in das Zentrum der Überlegung stellte, erfordert eine Beschränkung der Zahlungsverkehrsfreiheit i.S.d. Art. 63 Abs. 2 AEUV solche hoheitlichen Maßnahmen, die den Kapitalfluss bzw. den Zahlungsverkehr horizontal zwischen Privaten einschränkt. Der Zweck des freien Kapital- und Zahlungsverkehrs zur Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes liegt vornehmlich in der durch grenzüberschreitende Investitionen verwirklichten Marktfreiheit und der Schaffung eines „Europäischen Finanzraums“. Die Kürzung von grenzüberschreitenden staatlichen Leistungen sozialer Natur fällt demnach schon unter teleologischer Betrachtungsweise nicht in den Anwendungs- bzw. Schutzbereich der Art. 63 ff. AEUV. Wollte man dennoch einen denkbar weiten Schutzbereich des Art. 63 Abs. 2 AEUV zugrunde legen, spricht gegen die Anwendbarkeit im konkreten Fall, dass die Zahlungsverkehrsfreiheit nur Zahlungsmittel erfasst, die eine Gegenleistungspflicht erfüllen sollen. Im Übrigen hat X auch – zumindest nach den verfügbaren Sachverhaltsinformationen – in Bezug auf die vorliegende Rechtsfrage keinen Gebrauch von seiner unionsrechtlich garantierten Freizügigkeit gemacht (siehe Art. 21 Abs. 1 AEUV). Weitere Grundfreiheiten kommen nicht in Betracht. Auch scheidet Art. 21 Abs. 2 S. 2 GRCh in Ermangelung der „Durchführung des Rechts der Union“ i.S.d. Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh (siehe Ausführungen soeben) und der damit vorausgesetzten unionsrechtlichen Determinierung der in Rede stehenden Sachmaterie schon hinsichtlich des sachlichen Anwendungsbereichs aus. Das allgemeine Diskriminierungsverbot des Art. 18 Abs. 1 AEUV erfordert in sachlicher Hinsicht, dass der „Anwendungsbereich“ der Verträge eröffnet ist, also ein Sachverhalt mit Unionsbezug vorliegt. Im hiesigen Fall könnte allenfalls die Produkthaftungsrichtlinie den Unionsbezug realisieren. Allerdings ist zweifelhaft, ob die Richtlinie überhaupt Ansprüche gegen den Staat umfasst; eine Anwendung der Richtlinie scheitert jedoch am zeitlichen Anwendungsbereich des Art. 17 der Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EWG, wonach die Richtlinie nicht auf Produkte Anwendung findet, die vor ihrer Umsetzung in den Verkehr gebracht wurden, was auf Thalidomid zutrifft. Somit kann die Vorrangigkeit eines Vorabentscheidungsverfahrens dahinstehen; es besteht jedenfalls keine unionsrechtliche Fragestellung.

Hinweis: Die Frage des Einflusses des Unionsrechts kann auch unter dem Punkt „Entscheidungserheblichkeit“ geprüft werden. Eine Norm, die aufgrund Unionsrechtsverstoßes unanwendbar ist, muss nicht (mehr zusätzlich) durch das BVerfG auf seine Gültigkeit hin geprüft werden. Bei entsprechenden Zweifeln kann das Vorlagegericht eine Vorabentscheidung gem. Art. 267 AEUV in Betracht ziehen. Die Parallelität beider Vorlageverfahren (jedenfalls nach der Rspr. des BVerfG) ist kein Standardwissen. Erwartet werden kann jedoch eine Prüfung, ob Unionsrecht überhaupt anwendbar ist.

VII. Zwischenergebnis

Die Vorlage ist zulässig.

B. Begründetheit

Die Vorlage des BVerwG ist begründet, wenn § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG unvereinbar mit dem GG ist; der Prüfungsmaßstab beschränkt sich dabei nicht nur auf die im Antrag vorgebrachten Unvereinbarkeitsgründe (siehe oben A. IV. 1.). Neben der Eigentumsfreiheit kommt somit auch ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG in Betracht. Ein Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 GG sollte zuerst geprüft werden („Freiheitsrechte vor Gleichheitsrechten“). Die im Sachverhalt vorgetragenen Argumente zielen im Schwerpunkt auf eigentumsbezogene Rechtsfragen, sodass es sich auch klausurtaktisch anbietet, mit Art. 14 Abs. 1 GG zu starten.

I. Vereinbarkeit von § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG mit Art. 14 Abs. 1 GG

Zu prüfen ist die Vereinbarkeit von § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG mit Art. 14 Abs. 1 GG; fraglich ist, ob die einfachgesetzliche Rechtsnorm einen verfassungsrechtlich (nicht) gerechtfertigten Eingriff in den Schutzbereich der Eigentumsfreiheit darstellt.

1. Schutzbereich: Eigentum

Der Schutzbereich der Eigentumsfreiheit müsste in persönlicher wie sachlicher Hinsicht eröffnet sein. Der grundrechtliche Eigentumsschutz ist als personell nicht beschränktes Grundrecht („[d]as Eigentum“) auch auf ausländische Staatsangehörige – wie in diesem Fall der irische Staatsangehörige X – zu erstrecken. Eine Einschränkung der räumlichen Anwendbarkeit der Eigentumsfreiheit ergibt sich auch nicht infolge der extraterritorialen Sachverhaltselemente: Die Gewährung der in Rede stehenden Leistungen erfolgt mit einem genuinen und unmittelbaren Bezug zur deutschen Hoheitsgewalt und in Deutschland. Insofern ist es irrelevant, ob der Empfang der Leistung im Ausland stattfindet.

a) Conterganrentenanspruch

Hier ist fraglich, ob der Anspruch auf Conterganrente aus § 13 Abs. 1 ContStifG, der mit der Anrechnungsregelung des § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG im Einzelfall gekürzt zu werden droht, in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG fällt, der das Eigentum gewährleistet. Beim Eigentum gem. Art. 14 Abs. 1 GG handelt es sich um die Summe aller vermögenswerten Rechtspositionen, die einer Person im Sinne eines Ausschließlichkeitsrechts durch die Rechtsordnung in der Weise zugeordnet sind, dass sie die damit verbundenen Befugnisse nach eigenverantwortlicher Entscheidung zum privaten Nutzen ausüben darf. Eigentum in diesem verfassungsrechtlichen Sinne geht über das Eigentumsverständnis des einfachen Rechts, insbesondere des Zivilrechts hinaus. Erfasst sind so im Grundsatz auch vermögenswerte subjektiv-öffentliche Rechte, wenn sie eigentumsäquivalent sind. Dementsprechend fallen nach st. Rspr. des BVerfG auch öffentlich-rechtliche Anwartschaften und Ansprüche (etwa auf Sozialversicherungsbeiträge) in den Geltungsbereich des verfassungsrechtlichen Eigentumsschutzes, sofern sie auf einer „nicht unerheblichen“ Eigenleistung beruhen und der Existenzsicherung dienen, mithin „so stark [sind], dass ihre ersatzlose Entziehung dem rechtsstaatlichen Gehalt des Grundgesetzes widersprechen würde“. Demgegenüber unterfallen Ansprüche auf Sozialleistungen, die ausschließlich durch den Staat gesetzlich im Rahmen seiner Fürsorgepflicht (etwa aufgrund von Bedürftigkeit) ermöglicht werden, nicht dem Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG.

aa) Privatnützigkeit der Conterganrente

Beim Anspruch auf Conterganrente gem. §§ 12 Abs. 1, 13 Abs. 1 ContStifG handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Leistung. Die Leistungsberechtigten entnehmen der Anspruchsgrundlage einen gebundenen, konkreten Anspruch auf Rente und können (wenn auch in begrenztem Umfang, etwa Pfändungsfestigkeit und Übertragungsverbot, § 13 Abs. 5 S. 1 ContStifG) wenigstens nach Auszahlung über die Rente frei verfügen. Eine zivilrechtlichen Ansprüchen vergleichbare Privatnützigkeit ist damit gegeben.

bb) Eigenleistung

Der Conterganrenten-Anspruch muss auf einer Eigenleistung der Leistungsberechtigten beruhen. Klassische Beispiele wären Ansprüche auf (beitragsfinanzierte) Sozialversicherungen, da die Eigenleistung dort zu einem vermögenswerten Verzicht führt, der sich nach dem sozialstaatlichen sowie dem privatnützigen Grundgedanken des Eigentumsschutzes in einen dem Eigentumsschutz unterfallenden Anspruch transformiert. Im vorliegenden Fall erloschen die zivilrechtlichen Haftungsansprüche der betroffenen Thalidomidgeschädigten – entweder ipso iure mit Inkrafttreten des StHG oder aufgrund des Verzichts durch ausländische Betroffene. Etwaige Ansprüche gegen die B wurden wirtschaftlich durch die Zahlung i.H.v. 100 Millionen DM an die Stiftung substituiert. Infolge des Verzichts und durch die Leistung der B wurden die ursprünglichen Ansprüche in die sozialrechtliche Position des StHG überführt, die ihre Fortsetzung in § 13 ContStifG findet. Der ursprüngliche deliktsrechtliche Haftungsanspruch gegen die B war selbst von Art. 14 Abs. 1 GG geschützt. Die darauffolgende Umformung ist als Fortsetzung dieser haftungsrechtlichen Position demnach als solche bereits von der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG geschützt. Insoweit verkörpert die Umformung der ursprünglichen Haftungsansprüche und ihre Überführung in Ansprüche gegen die eigens zu diesem Zweck errichtete Stiftung den Erhalt der Substanz des (ursprünglich privatrechtlichen) Wertanspruchs. Unschädlich ist, dass der Betrag von der B geleistet wurde (und nicht von den geschädigten Menschen selbst). Die Zahlung der B ist so wirtschaftlich an die Stelle der Ansprüche der Geschädigten getreten: „Beiträge Dritter, die dem Sozialleistungsträger zu Gunsten des Leistungsberechtigten zugeflossen sind, sind den eigentumsrelevanten Eigenleistungen des Leistungsberechtigten zuzurechnen.“ Der Anspruch aus § 13 Abs. 1 ConStifG beruht mithin auf Eigenleistung.

cc) Nicht unerheblich?

Fraglich ist, ob diese Eigenleistung „nicht unerheblich“ ist: Immerhin sind die durch B geleisteten 100 Millionen DM seit Inkrafttreten des StHG als Kapitalausstattung immer mehr von staatlichen Beiträgen verdrängt worden, sodass der Eigenleistungs-Anteil immer weiter in den Hintergrund getreten sein könnte. Allerdings war die ursprüngliche Leistung der B die unbedingte Voraussetzung für das Inkrafttreten des Gesetzes. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem mittlerweile veränderten Verhältnis von „erbrachter Eigenleistung“ und staatlicher Gewährung infolge diverser Niveau-Anpassungen: Übernimmt der Staat Verantwortung und beruht die Übernahme ursprünglich (auch) auf Eigenleistung, setzt sich der verfassungsrechtlich garantierte Eigentumsschutz beim Staate fort. Die Anpassung des Niveaus und der Ausgleich der Inflation sind letztlich Ausdruck dieser staatlich übernommenen, auch in die Zukunft reichenden Verantwortung, die sich an „natürliche“ Schwankungen innerhalb einer Volkswirtschaft anpassen muss. Sie spiegeln gerade nicht etwa die oben erwähnte Fürsorgepflicht, die einzig aufgrund vorhandener Bedürftigkeit gewährt wird, wider. Der Anteil der Eigenleistung ist also auch nicht unerheblich.

dd) Existenzsicherung

Der Conterganrentenanspruch dient auch der Existenzsicherung. Für Betroffene ist die Conterganrente zur freien Lebensgestaltung unter den durch sie erlebten besonderen Herausforderungen von essentieller Bedeutung.

ee) Beschränkung des Schutzumfangs des Eigentumsschutzes auf Mindest- oder Kernbestand?

Soweit der größere Anteil der Leistung auf staatlicher Gewährung beruht, könnte sich der Gewährleistungsumfang des Eigentums auf die Eigenleistung bzw. einen Kernbestand beschränken. Das Eigentum in Art. 14 Abs. 1 GG differenziert jedoch nicht zwischen verschiedenen Eigentumspositionen. Der Eigentumsschutz bezieht sich, sofern in den Schutzbereich einbezogen, vollständig auf sozialrechtliche Positionen. Entsprechende unklare Äußerungen in der Rechtsprechung des BVerfG können auch als Abwägungsgesichtspunkt in der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung ohne Auswirkung auf den grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Schutzumfang verstanden werden.

Hinweis: Diese (kurze) Diskussion kann von den Bearbeiter:innen nicht erwartet werden, wird hier aber aus Gründen der Information und Vollständigkeit wiedergegeben.

ff) Zwischenergebnis

Der Eigentumsschutz sozialrechtlicher Positionen erfasst somit auch den Rentenanspruch aus § 13 Abs. 1 S. 1 ContStifG. Reichweite des Eigentumsschutzes infolge „gemischter Umgestaltung“

b)

Hinweis: Das Problem der „gemischten Umgestaltung“ könnte auch unten beim Eingriff geprüft werden. Fraglich ist, ob angesichts der letzten Gesetzesänderung in Gestalt einer sog. „gemischten Umgestaltung“ der verfassungsrechtliche Schutzumfang des Conterganrentenanspruchs anders zu bewerten ist. Eine gemischte Umgestaltung liegt vor, wenn dieselbe Maßnahme des Gesetzgebers eine von Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Rechtsposition einerseits erweitert (Zuteilungsakt), andererseits einallem für die weitere Frage wesentlich, inwieweit der Gesetzgeber Inhalt und Schranken einer unter die Eigentumsgarantie fallenden Position regeln kann.“ schränkt (Entziehungsakt). Die Reichweite des Schutzes bestimmt sich dann nach dem Verhältnis von Zuteilungs- und Entziehungsakt: Maßgeblich ist, ob der Zuteilungsakt eine von Art. 14 Abs. 1 GG geschützte erweiterte Rechtsposition schafft, in den der Entziehungsakt eingreift, oder ob eine einheitliche bzw. „gleichzeitige“ Inhalts- und Schrankenbestimmung (Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG) getroffen wird, gemäß derer die Zuteilung von vornherein im Umfang des Entziehungsaktes begrenzt wird. Ausgangspunkt ist dabei die vom Gesetzgeber vorgesehene und erkennbare Gesamtkonzeption (Stichwort: „Art. 14 Abs. 1 GG ist ein normgeprägtes Grundrecht“). Eine gemischte Umgestaltung stellt eine einheitliche Inhalts- und Schrankenbestimmung dar, wenn Entziehungs- und Zuteilungsakt nach gesetzgeberischem Ausgestaltungswillen untrennbar zusammengehören, also jedenfalls einer der beiden Akte mit dem anderen „stehen und fallen“ soll. Sowohl die Erhöhung des Anspruchs aus § 13 Abs. 1 S. 1 ContStifG als auch die Anrechnungsregelung des § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG fielen im 3. Änderungsgesetz zusammen, sodass man eine einheitliche Inhalts- und Schrankenbestimmung annehmen könnte, der Konnex von Anspruchsgewährung und Anspruchskürzung im gleichen Gesetzänderungsverfahren also zu einer einheitlichen Inhalts- und Schrankenbestimmung (ISB) führen würde. Eine solche einheitlich zusammengefasste ISB würde in entsprechendem Umfang aus dem Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG herausfallen, da die Anspruchskürzung der Regelung (des Rentenanspruchs) von vornherein immanent wäre (das Moment der Inhaltsbestimmung überwöge). Allerdings: „[D]ie Aufstockung des Rentenanspruchs und die Anrechnungsvorschrift bedingen einander nicht in einer solche Weise, dass die vom Gesetzgeber verfolgte Gesamtlösung

schon rechtstechnisch mit beiden Tatbeständen stehen und fallen würde.“ Vielmehr sind beide Maßnahmen sachlich trennbar: Der Gesetzgeber hat die Anrechnungsvorschrift aus § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG derart ausgestaltet, dass die Anrechnungsregelung unabhängig von der Erhöhung des § 13 Abs. 1 S. 1 ContStifG ist. Dafür spricht schon, dass die Rentenerhöhung des § 13 Abs. 1 S. 1 ContStifG nicht nur ausländische Leistungsempfänger:innen erfasst und damit einen von § 15 Abs. 2 S. 2 unabhängigen, eigenständigen Anwendungsbereich findet. Auch ist die Höhe der Anrechnung nicht auf die Erhöhung des Rentenniveaus durch das 3. Änderungsgesetz begrenzt: Eine (neue) Anrechnung von Drittleistungen kann auch das bislang gewährte Rentenniveau berühren. Daraus ergibt sich gleichermaßen eine Eigenständigkeit der Kürzungsregelung, sodass nicht von einer Bedingtheit der Regelungsinhalte ausgegangen werden kann. Die Anrechnung soll vielmehr (einer „eigenen Rationalität“ folgend) Doppelleistungen verhindern und dient nicht a priori der Anspruchskürzung.

c) Zwischenergebnis

Der Anspruch aus § 13 Abs. 1 ContStifG fällt folglich insgesamt in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG.

2. Eingriff

In die von Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Rechtsposition könnte § 15 Abs. 2 S. 2 ConStifG eingegriffen haben. Ein Eingriff ist dabei jedes staatliche Handeln, das den grundrechtlich geschützten oder gewährleisteten Freiheitsraum faktisch oder rechtlich beeinträchtigt (moderner Eingriffsbegriff). Eingriffe in das Eigentum können zum einen durch ISB, Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG, zum anderen durch Enteignungen, Art. 14 Abs. 3 GG, erfolgen.

a) Enteignung

Eine Enteignung gem. Art. 14 Abs. 3 GG hat zur Voraussetzung eine hoheitliche, vollständige oder teilweise Entziehung konkreter subjektiver, durch das Eigentumsgrundrecht geschützter Rechtspositionen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, wobei die Entziehung einer Güterbeschaffung dienen muss. Hier führt § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG bei den Betroffenen ggf. zur Kürzung ihrer Conterganrente, sodass der (zumindest teilweise) Verlust der Eigentumsposition bewirkt wird. Allerdings begründet eine Kürzung (eines Geldleistungsanspruchs) noch keinen Güterbeschaffungsvorgang: Der Zweck der Anrechnung gem. § 15 Abs. 2 ContStifG ist lediglich, eine Doppelleistung zu vermeiden und so gleichzeitig die finanzielle Besserstellung einzelner Geschädigter zu verhindern, nicht hingegen, dem Staat zur eigenen Aufgabenwahrnehmung bestimmte Mittel zu beschaffen. Eine Entlastung bei der Contergan-Stiftung führt nicht zu einem Forderungsübergang auf einen öffentlichen Träger; denn hier wird der Auszahlungsanspruch bereits beim ursprünglichen Gläubiger zum Erlöschen gebracht. Zudem enthält das 3. Änderungsgesetz keine Regelung für eine Entschädigung, was Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG für eine Enteignung jedoch voraussetzt. Es handelt sich bei § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG somit nicht um eine Enteignung.

b) Inhalts- und Schrankenbestimmung

In Betracht kommt einzig ein Eingriff in Gestalt einer Inhalts- und Schrankenbestimmung gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG. Dabei handelt es sich um generellabstrakte Festlegungen von Rechten und Pflichten durch den Gesetzgeber hinsichtlich solcher Rechtsgüter, die als Eigentum geschützt werden. Da der Inhalt des Rentenanspruchs gem. §§ 12 Abs. 1, 13 Abs. 1 ContStifG (= Inhalt der eigentumsrechtlich geschützten Position, siehe oben 1. a) durch § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG unter einen Anrechnungs- bzw. Kürzungsvorbehalt gestellt wird, ist der Eingriff gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG zu bejahen.

Hinweis: Zwar ist die Kompensation des Eingriffscharakters möglich, wenn die im Eingriff liegende nachteilige Veränderung vollständig beseitigt wird. Ein solcher Ausgleich kommt indes nur in Betracht, wenn „der Entziehungs- und der Zuteilungsakt nach der gesetzgeberischen Konzeption untrennbar zusammen gehören.“ Wie oben aber erörtert (Kehrseite der Verbindung von Zuteilung und Entziehung, 1. a) ee) ist die Erhöhung des Anspruchs von der Anrechnungsregel getrennt zu betrachten.

c) Zwischenergebnis

Ein Eingriff in den Schutzbereich durch § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG liegt vor.

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

Dieser Eingriff könnte verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG kann sich zunächst auf den Schrankenvorbehalt gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG stützen: „Inhalt und Schranken [des Eigentums] werden durch die Gesetze bestimmt.“ Der Eingriff ruht mit dem 3. Änderungsgesetz auf einer dem Vorbehalt des Gesetzes genügenden, formellgesetzlichen Grundlage. Im Rahmen der Prüfung der Rechtfertigung eines Eigentumseingriffs sind grundsätzlich in Einklang zu bringen auf der einen Seite die Privatnützigkeit

des Eigentums, die damit einhergehenden Freiheiten und verbundene Entfaltung der eigenverantwortlichen Lebensgestaltung unter Annahme eines (wenn auch nicht grenzenlosen) Vertrauensschutzes sowie auf der anderen Seite die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, vgl. Art. 14 Abs. 2 GG, wonach die Befugnis des Gesetzgebers zur Regelung des Eigentums umso weiter ist, „je mehr das Eigentumsobjekt in einem sozialen Bezug und in einer sozialen Funktion steht". Eigentumseingriffe können nur dann gerechtfertigt sein, wenn eine Abwägung erfolgt, die diese Gesichtspunkte und alle Belange des formellen sowie des materiellen Verfassungsrechts berücksichtigt. Insbesondere muss die Inhalts- und Schrankenbestimmung aber verhältnismäßig sein.

a) Formelle Verfassungsmäßigkeit

In formeller Hinsicht muss § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG auf eine Bundesgesetzgebungskompetenz gestützt werden können und verfahrensgemäß zustande gekommen sein. Das Änderungsgesetz kann sich auf die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz der öffentlichen Fürsorge stützen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG), da das Gesetz einen Ausgleich für eine Situation weit verstandener Bedürftigkeit herstellt – zumindest inzwischen geht das Gesetz über die Sicherung der Vergleichs- und Deliktsansprüche gegen die B hinaus. Es ist auch gem. Art. 72 Abs. 2 GG (zumindest) zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, da eine unterschiedliche Regelung der Entschädigung für die entstandenen Körperschäden auf Landesebene eine nicht hinnehmbare Rechtszersplitterung für die (in unterschiedlichen Ländern lebenden) Betroffenen bedeutete; zudem findet das Gesetz auf im Ausland lebende Anspruchsberechtigte Anwendung, für die keine divergierenden Länderansprüche gelten sollten. Hinzu kann die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG für das bürgerliche Recht treten, jedenfalls soweit die Vergleichs- und Deliktsansprüche abgelöst wurden (insoweit auch Erforderlichkeitsprüfung entbehrlich). In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist eine besondere Sachaufklärungspflicht des Gesetzgebers nur in Sonderkonstellationen begründbar. Im Grundsatz verfügt der Gesetzgeber über Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf das Gesetzgebungsverfahren. Das Grundgesetz vertraut auf den Grundsatz der Transparenz und Kontrolle durch die Öffentlichkeit, die die Rationalität des Gesetzgebungsverfahrens verbürgen. Insofern musste der Bundestag keinen Gesamtvergleich der im Ausland gewährten (Sozial-)Leistungen mit dem innerstaatlichen Leistungsniveau anstellen; es genügte, conterganschädigungsbezogene Leistungen im In- und Ausland zu berücksichtigen. Zudem besteht keine Begründungspflicht des Gesetzgebers als solche: „Erforderlich ist nicht, dass das Gesetz schlüssig begründet ist, sondern dass es schlüssig begründet werden kann." Weitere Anhaltspunkte für Verfahrens- oder Formfehler sind nicht ersichtlich. § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG ist formell verfassungsgemäß.

Hinweis: Der Sachverhalt schweigt bis auf den Bezug auf eine tragfähige Tatsachengrundlage zur formellen Seite der Prüfung. Daher ist hier knapp vorzugehen; weitere Prüfungspunkte drängen sich nicht auf. Für die Gesamtbewertung einer Bearbeitung ist die Verarbeitung des Sachverhaltshinweises zu Untersuchungspflichten des Gesetzgebers jedenfalls nicht von zentraler Bedeutung.

b) Materielle Verfassungsmäßigkeit

In materieller Hinsicht muss § 15 Abs. 2 S. 2 GG dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen, d.h. einen legitimen Zweck verfolgen, geeignet, erforderlich und angemessen sein.

aa) Legitimer Zweck

Ein Gesetz verfolgt einen legitimen Zweck, wenn dieser nicht gegen die Verfassung verstößt. Die rechtliche Zulässigkeit des Zwecks (nicht: der Zweck-Mittel-Relation) richtet sich in der Regel nach dem objektiven Willen des Gesetzgebers, der wiederum mit den anerkannten Auslegungsmethoden zu ermitteln ist. Der Zweck von § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG besteht vorrangig in der (1) Vermeidung von Doppelleistungen, insbesondere solcher Leistungen durch andere Staaten. Dadurch wird auch ein verfassungskonformes Allgemeininteresse verfolgt: Mehrfachversorgungen würden zu einer höheren Belastung der Haushalte führen; somit wird gleichzeitig ein (2) inhärent gleichheitsrechtlicher Ausgleichsgedanke verfolgt: § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG soll sicherstellen, dass ausländische Geschädigte nicht bessergestellt werden als deutsche Geschädigte und ausländische Geschädigte, die keine staatlichen Leistungen im Ausland erhalten. Alle Thalidomidgeschädigten sollen nach der Zielsetzung beim Leistungsbezug gleichgestellt werden. Auch dieser sozialstaatliche und finanzbezogene Zweck steht mit dem Grundgesetz im Einklang (siehe Art. 20 Abs. 1 GG; Art. 109 ff. GG). Darüber hinaus wird (3) die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Solidargemeinschaft und das (4) Gebot des sparsamen Einsatzes öffentlicher Mittel verfolgt. § 15 Abs. 2 S. 2 ContStiG verfolgt somit legitime, insbesondere verfassungsrechtlich zulässige Zwecke.

bb) Eignung

§ 15 Abs. 2 S. 2 ConstStifG muss auch geeignet sein, die von der Vorschrift in verfassungsrechtlich legitimer Weise angestrebten Zwecke zu verfolgen. Das ist bereits der Fall, wenn die angestrebten Zwecke durch die

Maßnahme – hier § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG – zumindest gefördert werden können. Aufgrund der vollen Anrechenbarkeit thalidomidschädigungsbezogener Leistungen Dritter gem. § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG werden (thalidomidspezifische) Doppelleistungen an thalidomidgeschädigte Personen sogar vollständig vermieden. Damit kann überdies der Haushalt entlastet und die Leistungsfähigkeit der Solidargemeinschaft gefördert werden. Eine Eignung ist gegeben.

Hinweis: Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Eignung in Bezug auf alle verfolgten Zwecke begründet werden muss. Ein Eingehen auf die Differenzierung (siehe sogleich) zwischen haftungsrechtlichem und sozialfürsorgerischem Leistungszweck (siehe Argumentation des BVerwG im Sachverhalt) zeichnet überdurchschnittliche Bearbeitungen aus. Dass Leistungen anderer Staaten ggf. eher sozialfürsorgerischen Zwecken dienen als haftungsrechtlichen (so zu einem gewissen Teil die ursprüngliche Regelung), ändert an der Vergleichbarkeit der anrechenbaren Leistungen nichts: Beide sollen sich auf die Thalimodid-Schädigung beziehen. Hingegen genügten allgemeine Sozialleistungsansprüche nicht, um eine Anrechnung zu bewirken. Eine spezifische Vermeidung von Doppelleistung bleibt somit gewährleistet. Der Gesetzgeber durfte darüber hinaus auch das Gesamtsystem sozialer Absicherung (im In- und Ausland) ausblenden: „Eine verfassungsrechtliche Anforderung an den Gesetzgeber, bei der Identifikation sozialer Doppelleistungen eine wertende Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung des allgemeinen Niveaus aller staatlichen Sozialleistungen und aller sonstigen Vergünstigungen anzustellen, besteht nicht.“ § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG ist zur Zweckerreichung geeignet.

cc) Erforderlichkeit

§ 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG muss auch erforderlich sein, die legitimen Zwecke zu verfolgen. Dies ist der Fall, wenn es kein anderes, gleich geeignetes Mittel gibt, das weniger intensiv in das Grundrecht eingreift. Der Gesetzgeber verfügt dabei über einen Beurteilungs- und Prognosespielraum. Alternativ käme höchstens eine Verpflichtung der Leistungsempfänger:innen der deutschen Conterganrente mit dem Inhalt, auf alle anderen Leistungen infolge der Schädigung zu verzichten, in Betracht. Allerdings wäre eine solche Maßnahme nicht weniger belastend, da sich der Gesamtbetrag der Bezüge nicht erhöhen würde. Zudem würde das Leistungsrisiko unbillig auf die Betroffenen verlagert, wenn sie sich gegen andere Ansprüche entscheiden würden. Ferner wäre diese Maßnahmenalternative nicht zur Erreichung aller Zwecke erforderlich, da deutsche Haushalte nicht entlastet würden. Gleiches würde für jegliche Form von Teilanrechnung als milderer Maßnahme gelten. § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG ist also erforderlich.

dd) Angemessenheit/Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne

Der Eingriff und die damit einhergehende Belastung dürfen nicht außer Verhältnis zu den von der Beschränkungsmaßnahme verfolgten Zwecken stehen. Je intensiver die Beeinträchtigung wirkt, desto schwerer müssen die rechtfertigenden Gründe wiegen.

Hinweis: Die hier vorgeschlagene Angemessenheitsprüfung ist nicht die einzig denkbar richtige. Bei der Bewertung ist aber auf eine konzise Hinleitung zur jeweiligen Gewichtung und eine daraus entwickelte Abwägung zu achten, innerhalb derer alle im Sachverhalt eingebauten Argumente aufgegriffen werden.

(1) Abstrakte Gewichtung der (konkreten) Schutzgüter

Zunächst können die (konkreten) Schutzgüter einander abstrakt gegenübergestellt werden. Hervorzuheben ist die besondere Schutzwürdigkeit der Conterganrente: Für die an den Eingriff zu stellenden Rechtfertigungsanforderungen ist von Bedeutung, inwiefern die in Rede stehende Rechtsposition auf staatlicher Gewährleistung beruht. Je mehr der soziale Bezug im Mittelpunkt der Gewährleistung steht (wofür die Eingriffszwecke [siehe aa] stehen), desto eher treten Gedanken der Sozialpflichtigkeit (der Eigentumsposition, siehe Art. 14 Abs. 2 GG) in den Vordergrund. Hingegen muss auch jede etwaige gesteigerte Bedeutung der freiheitsrechtlichen Aspekte der Eigentumsgewährleistung im konkreten Fall Beachtung finden. Eine Gewichtung muss unter der Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls erfolgen. Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die Conterganrente eine stark freiheitsrechtlich geprägte Zielrichtung hat: Durch die Überführung der zunächst privatrechtlich bestehenden Ansprüche der Geschädigten in die mittlerweile ausschließlich staatlich finanzierte Conterganrente und die damit einhergehenden Ansprüche gegen den Staat (genauer: die Conterganstiftung) wird eine nicht unerhebliche Eigenleistung garantiert, die den freiheitsrechtlichen Kern des Eigentumsrechts, namentlich den Anspruch auf die jeweilige Rentenzahlung betrifft. Die freiheitssichernde Funktion der Rente wird dadurch unterstrichen, dass sie ein „Äquivalent [...] für Einbußen an Lebenstüchtigkeit“, die das Medikament verursacht hat, schafft. Demgegenüber besteht auch ein gewichtiger sozialer Bezug: Die Mittel, aus denen sich die Conterganrente speist, entstammen seit 1997 ausschließlich Steuergeldern, sodass sie auf einem solidarischen Gedanken beruhen; eine sozialpflichtige Dimension ist den Ansprüchen mithin immanent. Auch innerhalb der Gesamtheit aller Anspruchsberechtigten bestehen aber soziale Bezüge: Die Rechtsposition individueller geschädigter

Personen ist eng verbunden mit den Rechtspositionen der weiteren Mitglieder dieser „Schicksalsgemeinschaft“. So werden gem. § 13 Abs. 1 S. 2 ContStifG etwa jährliche Sonderzahlungen nur geleistet, soweit dafür vorgesehene Mittel (nach § 11 Abs. 2 Nr. 1, 2 ContStifG) im Stiftungsvermögen vorhanden sind – was wiederum abhängig von der Anzahl oder den konkreten Bedürfnissen (nach denen sich die Höhe der Leistungen richtet, § 13 Abs. 2 ContStifG) der anderen Leistungsberechtigten sein wird. Der soziale Bezug kann auch nicht aufgrund eines sog. „Mischcharakters“ abgelehnt werden, da der haftungsrechtliche Hintergrund für den Fall zurücktritt, dass eine Umwandlung in eine öffentlich-rechtliche Forderung stattgefunden hat. Insgesamt bestehen im Hinblick auf die eigentumsrechtlich geschützte Conterganrente sowohl freiheitssichernde als auch soziale Bezüge – damit kann jedenfalls festgehalten werden, dass keine absolute verfassungsrechtliche „Unantastbarkeit“ der Conterganrente gewährleistet ist.

(2) Abwägung

Die Regelung des § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG ist angemessen, wenn die Vorschrift einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Schutz der Eigentumsposition der Anspruchsinhaber:innen (Art. 14 Abs. 1 GG) auf der einen und der Verfolgung der Eingriffszwecke (Vermeidung von Doppelleistungen, Haushaltssparsamkeit, Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Solidargemeinschaft, Art. 14 Abs. 2 GG) auf der anderen Seite hergestellt hat. Ohne die Regelung des § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG würden die von der Anrechnung Betroffenen insgesamt mehr Leistungen erhalten. Wie das Ausgangsverfahren des X zeigt, kann dies zu erheblichen „Einbußen“ führen, sodass nicht von einem bloß leichten Eingriffsgewicht ausgegangen werden kann. Die Schutzwürdigkeit der Contergangeschädigten nimmt mit Inanspruchnahme weiterer Zahlungen für ihre spezifische Schädigung indes ab. Auch ist keine Absenkung für einzelne Betroffene unter einen – hier nicht konkret zu bestimmenden – verfassungsrechtlich gebotenen Mindeststandard ersichtlich. Die Anrechnung anderer Zahlungen erfolgt im Übrigen nur, soweit die Zahlung auch tatsächlich erfolgt (der Anspruch auf die ursprünglich volle Gewährung lebt andernfalls wieder auf). Gegenüber dem Gewicht des Eingriffs im konkreten Fall müssen auch die widerstreitenden Interessen ebenso wie das Eingriffsgewicht mildernde Umstände berücksichtigt werden. Abfedernd wirkt, dass die Conterganrenten mit dem 3. Änderungsgesetz bedeutend angehoben wurde (auch X bekommt seit dem 3. Änderungsgesetz höhere Bezüge). Ergänzung zur zugrunde liegenden Entscheidung: Das gilt in diesem Umfang zwar nicht für alle Betroffenen, da sich die (Erhöhung der) Rente nach dem Schweregrad des Körperschadens richtet; es ist also nicht ausgeschlossen, dass in Einzelfällen, bei denen der Körperschaden nur eine Mindestrente rechtfertigt, der Erhöhungsbeitrag geringer ist als der angerechnete Beitrag, sodass eine „Milderung“ nicht einträte. Die durchschnittliche Höhe der Rente lag indes zwischen 2013 und 2019 bei ca. 4.000 € Euro; der Bezug der Mindestrente (ca. 600 €) ist also schon nicht der Regelfall, sodass der Gesetzgeber eine gemeinschaftsbezogene Gesamtbetrachtung anstellen durfte. Ferner muss bedacht werden, dass neben der Conterganrente weitere Leistungsansprüche bestehen, so etwa eine jährliche Leistung zur Deckung spezifischer Bedarfe, § 13 Abs. 1 Nr. 3 ContStifG – die Regelung des § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG bezieht sich indes ausdrücklich nur auf die Kapitalentschädigung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 ContStifG sowie die Conterganrente nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 ContStifG. Aufgrund der gleichen Zweckrichtung aller drei Leistungen wirkt sich dies mildernd auf die Anrechnung auf die Conterganrenten aus. Dem könnte wiederum ein aus dem Eigentumsrecht fließender Vertrauensschutz von Betroffenen entgegengehalten werden. Allerdings wirkt sich die Anrechnung nicht auf den Grundanspruch (Ob), sondern lediglich auf den Auszahlungsanspruch (Höhe) aus. Eine absolute Bestandsgarantie staatlicher Leistungen existiert nicht, ebenso wenig eine gesteigerte Schutzwürdigkeit des Vertrauens: Betroffene konnten sich nicht darauf verlassen, dass eine Anspruchskürzung nicht erfolgen würde; immerhin bestand schon immer eine entsprechende Vorschrift mit § 15 Abs. 2 S. 1 ContStifG, wonach Zahlungen durch „andere mögliche Verantwortliche“ schon früher angerechnet wurden. Ein Vertrauenstatbestand kann auch nicht durch die Zwecksetzung des irischen Entschädigungsprogramms, die deutschen Leistungen zu ergänzen, geschaffen werden; der deutsche Staat kann insoweit durch Handlungen dritter Staaten grundsätzlich nicht gebunden werden.

Hinweis: Der Aspekt des Vertrauensschutzes kann in einen gesonderten Prüfungspunkt im Rahmen der materiellen Verfassungsmäßigkeit ausgegliedert werden. Hier käme allerdings nur eine unechte Rückwirkung bzw. eine tatbestandliche Rückanknüpfung, verbunden mit einem verhältnismäßig großen gesetzgeberischen Spielraum in Betracht. Insgesamt dürfen die Eingriffszwecke in ihrer Bedeutung und Tragweite nicht unterschätzt werden (= gewichtige öffentliche Interessen). Mit dem Ziel, ein gleiches Leistungsniveau zu erreichen, wird die Grundidee der allgemeinen Verteilungsgerechtigkeit zu einem wichtigen Kriterium innerhalb des ContStifG. Die Gemeinschaft der Leistungsempfänger:innen soll weder besonders benachteiligte noch besonders bevorzugte Personen hervorbringen. Diese Maxime könnte nur eingeschränkt berücksichtigt werden, wenn bestimmte Personen aufgrund zufälliger Eigenschaften, etwa ausländische Staatsangehörigkeiten, zusätzliche Leistungen erhalten würden. Ferner muss das Bedürfnis nach einem „optimalen Einsatz öffentlicher Mittel“ Berücksichtigung finden: Das verfassungsrechtliche Interesse, einen Ausgleich für fremdverschuldete Einbußen an „Lebenstüchtigkeit“ in Form von Sozialleistungen zu gewähren, entfällt im

Hinblick auf das staatliche Sozialsystem, wenn bspw. ausländische Leistungen äquivalent (wenn auch nur teilweise) zur eigentlich zu gewährleistenden Sozialleistung sind; dem dient die „Abschöpfung“ von Doppelleistungen, indem für die Optimierung des Leistungsniveaus auch ausländische Zahlungen eingepreist werden. In diesem Zusammenhang ist in die Abwägung außerdem einzubeziehen, dass ein offensichtliches öffentliches Interesse besteht, Steuermittel nur soweit nötig einzusetzen. Die hiermit verbundene Entlastung des deutschen Staates begegnet mit Blick auf den haftungsrechtlichsozialstaatlichen Mischcharakter der Conterganrente jedenfalls dann keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, wenn die Rentenzahlung – wie vorliegend der Fall – mittlerweile ausschließlich aus Steuermitteln finanziert wird. Unter Berücksichtigung der genannten Gesichtspunkte erscheint die zwar nicht unerhebliche, aber durch andere Vorteile gemilderte Belastung der Betroffenen durch die Anrechnungsregelung in § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG im Hinblick auf die konkrete Gewichtung der privatnützigen sowie der sozialpflichtigen Dimension verhältnismäßig im engeren Sinne.

(3) Zwischenergebnis

Der Eingriff ist angemessen.

4. Zwischenergebnis

§ 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG ist mit Art. 14 Abs. 1 GG vereinbar.

II. Vereinbarkeit von § 15 Abs. 2 S. 2 ContStiftG mit Art. 3 Abs. 1 GG

§ 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG könnte aber gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, Art. 3 Abs. 1 GG, verstoßen.

1. Ungleichbehandlung

Der allgemeine Gleichheitssatz verlangt, dass wesentlich gleiche Sachverhalte einer wesentlich gleichen Behandlung unterliegen. Deswegen ist zunächst zu untersuchen, ob § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG Personengruppen bzw. Sachverhalte einer ungleichen Behandlung unterwirft. Zunächst werden Empfänger:innen ausländischer staatlicher Zahlungen nicht anders behandelt als Empfänger:innen nichtstaatlicher Leistungen. § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG sieht gerade keine Beschränkung auf ausländische oder staatliche Zahlungen vor, sondern enthält ausdrücklich keine diesbezügliche Einschränkung. Gleiches gilt für Empfänger:innen laufender Zahlungen gegenüber Empfänger:innen einmaliger Leistungen. Auch werden Ausländer:innen nicht gegenüber Inländer:innen benachteiligt. Vielmehr geht es hier um im Ausland lebende Betroffene. Auf die zuvor benannten Sachverhalte bezogen errichtet § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG vielmehr eine formale Gleichbehandlung. Eine zumindest faktische ungleiche Behandlung findet allerdings zwischen Empfänger:innen statt, die aufgrund der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter eine Anrechnung bzw. Anspruchskürzung hinnehmen müssen, gegenüber denen, die das nicht tun müssen („Berechtigte […], die keine anrechenbaren Leistungen erhalten und daher von den Auswirkungen der Vorschrift nicht betroffen sind“). Insofern unterscheidet diese Gruppen die „praktische […] Auswirkung“ der einschlägigen Rechtsnorm. Wesentlich gleich sind diese beiden Gruppen (verfügen über ein genus proximum), da sie alle anspruchsberechtigt nach dem ContStifG sind.

Hinweis: Hier ist es vertretbar, eine Ungleichbehandlung abzulehnen, als jede rechtliche Tatbestandsregelung Sachverhalte ein- und ausschließt; insofern könnte es an einer spezifischen Vergleichsgruppenbildung fehlen, die über die Regelung eines Tatbestands hinausgeht. Allerdings sollte dies im Sinne einer Schutzbereichsbegrenzung grundsätzlich vermieden werden: „für die Bejahung einer Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 (genügt) jedwede Differenzierung“. Näher liegt es hingegen, die Ungleichbehandlung ggf. wegen des Fehlens eines Nachteils für die Betroffenen zu verneinen: immerhin sollte sich trotz Anrechnung bei der Zusammenrechnung aller Ansprüche die gleiche Summe an Leistung für die individuelle betroffene Person ergeben. Dies könnte wiederum ggf. durch den Verweis auf Probleme, die sich durch mehrere Anspruchsadressaten ergeben, als (geringen) Nachteil entkräftet werden, auch der Hinweis auf den Zweck der irischen Regelung passte hier. bestehen soll und inwieweit es sich bei den gebildeten Vergleichsgruppen um im Wesentlichen gleiche Sachverhalte handelt.“

2. Rechtfertigung

Ungleichbehandlungen von wesentlich Gleichem müssen verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Für sie muss sich zumindest ein sachlicher Differenzierungsgrund anbringen lassen. Die oben angeführten (I. 3. b) aa) Regelungszwecke (Vermeidung von Doppelleistungen, Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Solidargemeinschaft und der sparsame Einsatz öffentlicher Mittel) sind verfassungsrechtlich legitim und stellen daher einen sachlichen Differenzierungsgrund dar. Nach der sog. „alten“ Formel des Bundesverfassungsgerichts genügt(e) das zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung, da sie nur Willkürfreiheit verlangt(e). Soweit die in Rede stehende Ungleichbehandlung an verpönte Diskriminierungsverbote gem. Art. 3 Abs. 3

GG heranreicht, eher personenstatt sachbezogen differenziert (Frage der Beeinflussbarkeit des staatlichen Behandlungskriteriums) oder zugleich mit (intensiveren) freiheitsrechtlichen Einbußen verknüpft ist, erhöht das BVerfG unter Heranziehung der sog. „neuen Formel“ die Kontrolldichte gegenüber der staatlichen Gewalt. Danach müssen zwischen den Vergleichsgruppen Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen können. Das BVerfG beurteilt in diesem Sinne den angegriffenen Gegenstand in einer auf die Gleichheitsrechte übertragenen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Inzwischen spricht das BVerfG von einem stufenlosen Prüfungsmaßstab, der von gelockerten Bindungen bis zu einem strengen Verhältnismäßigkeitsmaßstab reicht. Orientierung kann gleichwohl die grundsätzliche Unterscheidung von alter und neuer Formel bieten, um die Strenge der Prüfung zu verorten.

Hinweis: Dies kann auch knapper erläutert werden – hier ausführlicher aus didaktischen Zwecken. Hier erscheint der Eingriff in Freiheitsrechte (insbesondere Art. 14 Abs. 1 GG, siehe oben I. 2.) nicht besonders schwerwiegend; mit der Anknüpfung an die Anrechenbarkeit von Drittleistungen ist die Differenzierung auch eher sachbezogen. Allerdings geht es dem ContStifG um den Ausgleich von teilweise erheblichen Schädigungen, die zu körperlichen Behinderungen geführt haben (siehe Art. 3 Abs. 2 GG); auch steht die Existenz von Leistungen Dritter nicht im Einflussbereich der betroffenen Personen. Eine am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierte Prüfung ist somit angebracht. Die Regelung der Anrechenbarkeit von Leistungen Dritter für deren Empfänger:innen in § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG ist geeignet, Doppelleistungen zu vermeiden und den Haushalt zu entlasten. Insoweit ist die Differenzierung zwischen Empfänger:innen solcher Leistungen und solchen Anspruchsberechtigten, die solche Leistungen nicht empfangen, geeignet, die angebrachten Differenzierungszwecke zu verfolgen. Die ungleichbehandelnde Regelung müsste auch erforderlich sein, um Differenzierungszwecke zu verfolgen – zu fragen ist, ob eine alternative Differenzierung die Ungleichbehandlung abmildern kann und zugleich zu gleicher Differenzierungszweckverfolgung wirksam ist, ohne dabei Dritte oder die Allgemeinheit stärker zu belasten. Eine Anrechnungsregelung, die Doppelleistungen nur teilweise einbezöge, bewirkte zwar geringere Ungleichheiten; sie erreichte aber die vom Gesetzgeber angestrebten Ziele, den Empfang von Doppelleistungen zu verhindern, Ungleichheit zwischen den Geschädigten zu vermeiden, die Leistungsfähigkeit der Solidargemeinschaft zu sichern und öffentliche Mittel sparsam einzusetzen, weniger wirksam. Somit ist die Differenzierung in § 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG erforderlich. Die Ungleichbehandlung müsste auch angemessen sein, d.h. dass sie in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der mit der Differenzierung verfolgten Ziele und zu dem Ausmaß und Grad der durch die Ungleichbehandlung bewirkten Zielerreichung stehen muss. Hier ist zu berücksichtigen, dass die legislativen Ziele erreicht werden können, ohne dass die betroffenen Personen (eine finanzielle Besserstellung außer Betracht gelassen) weniger Leistungen empfangen, als ihnen substanziell nach dem ContStifG zustehen (würden). Zudem sind Bedeutung und Ausmaß der Ungleichbehandlung insoweit reduziert, als keine feste Personengruppe permanent ungleich behandelt (einer Anspruchskürzung unterworfen) wird – vielmehr ermöglicht die Anrechenbarkeitsregelung flexibel darauf zu reagieren, wenn Leistungen Dritter absinken oder wegfallen.

Hinweis: Hier kann freier, insbesondere mit Gesichtspunkten, die in der freiheitsrechtlichen Angemessenheitsprüfung bereits angebracht wurden, gearbeitet werden. Nicht erwartet wird folgende Argumentation: Das BVerfG verneint (an anderer Stelle), dass die Anrechnung insbesondere von Leistungen ausländischer Staaten, die womöglich über ein geringeres Sozialstaatsniveau verfügen, zu einer anderen Bewertung führen müsste. Zum einen ist eine Entlastung des staatlichen Haushalts angesichts des haftungsrechtlichsozialstaatlichen Mischcharakters der Conterganrente, und vor allem wegen der inzwischen alleinigen Steuerfinanzierung, vertretbar. Zum anderen verfolgt das ContStifG gerade angesichts der weltweiten Anspruchsmöglichkeit (und entsprechenden Berührung sehr heterogener Sozialsysteme) und der Ausrichtung am Ausmaß der körperlichen Schädigung durch Thalidomid nicht den Zweck, zur „gleichwertigen allgemeinen sozialen Absicherung aller Mitglieder der Solidargemeinschaft beizutragen“.

III. Zwischenergebnis

§ 15 Abs. 2 S. 2 ContStifG ist mit dem GG vereinbar; die konkrete Normenkontrolle ist unbegründet.

C. Ergebnis

Die Vorlage des BVerwG hat, trotz ihrer Zulässigkeit, keine Aussicht auf Erfolg.